宅地建物取引士試験　2026年度予想問題（全45問・第4回）

第 2 部：解答・解説編（別紙）

問 1　正解：ア

【解説】

ア＝×：判決文は、明渡債務と敷金返還債務は特別の約定のない限り同時履行の関係に立たないとしている。賃借人は敷金の返還を受けるまで明渡しを拒むことはできない（最判昭49.9.2）。

イ＝〇：敷金返還請求権は明渡し後に発生するものであり、賃借人は敷金返還請求権を被担保債権として留置権を行使できない（最判昭49.9.2）。

ウ＝〇：賃貸人は、賃貸借が終了し、かつ、賃貸物の返還を受けたときに、敷金から賃借人の債務額を控除した残額を返還しなければならない（民法622条の2第1項1号）。

エ＝〇：賃借人から賃貸人に対し、敷金をその債務の弁済に充てることを請求することはできない（民法622条の2第2項後段）。充当できるのは賃貸人の側である。

ひっかけ：敷金は「明渡しが先」。同時履行も留置権も認められない。

問 2　正解：ウ

【解説】

ア＝×：停止条件付法律行為は、条件が成就した時からその効力を生ずる（民法127条1項）。遡及させるには当事者がその意思を表示する必要がある（同条3項）。

イ＝×：条件成就で不利益を受ける当事者が故意に成就を妨げたときは、相手方は、その条件が「成就したもの」とみなすことができる（民法130条1項）。

ウ＝〇：期限は、債務者の利益のために定めたものと推定する（民法136条1項）。

エ＝×：不法な条件を付した法律行為は、法律行為全体が無効となる（民法132条）。

ひっかけ：妨害した側への制裁は「成就したとみなす」。不法条件は「行為ごと無効」。

問 3　正解：ウ

【解説】

ア＝×：相手方に過失があっても、無権代理人が自己に代理権がないことを知っていたときは、相手方は無権代理人の責任を追及できる（民法117条2項2号ただし書）。

イ＝×：相手方の取消権は、契約の時において代理権を有しないことを相手方が知っていたときは行使できない（民法115条ただし書）。

ウ＝〇：無権代理人が行為能力の制限を受けていたときは、117条1項の責任を負わない（民法117条2項3号）。

エ＝×：追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる（民法116条本文）。

ひっかけ：117条の責任：相手方が悪意なら不可。有過失でも、無権代理人自身が悪意なら追及できる。

問 4　正解：イ

【解説】

ア＝×：正しいのはa・bの二つである。

イ＝〇：【a＝〇】債権の消滅時効は、知った時から5年、行使できる時から10年（民法166条1項）。【b＝〇】人の生命・身体の侵害による損害賠償請求権は、債務不履行に基づくものでも、行使できる時から20年（民法167条）。

ウ＝×：【c＝×】協議を行う旨の合意による完成猶予は、その合意が書面（電磁的記録を含む）でされた場合に限られる（民法151条1項・4項）。口頭の合意では完成は猶予されない。

エ＝×：【d＝×】確定判決等によって確定した権利は、10年より短い時効期間の定めがあるものでも、その時効期間は10年となる（民法169条1項）。

ひっかけ：協議による完成猶予は「書面」が要件。判決で確定した権利は10年に延びる。

問 5　正解：イ

【解説】

ア＝×：占有回収の訴えは、占有を奪われた時から1年以内に提起しなければならない（民法201条3項）。

イ＝〇：占有回収の訴えは、侵奪者の特定承継人に対しては提起できないが、承継人が侵奪の事実を知っていたときは提起できる（民法200条2項）。

ウ＝×：即時取得は動産についての制度であり、不動産には適用されない（民法192条）。

エ＝×：果実を取得できるのは善意の占有者であり、悪意の占有者は果実を返還し、消費した果実の代価を償還する義務を負う（民法189条1項・190条1項）。

ひっかけ：占有回収の訴えは「1年以内」。特定承継人には原則提起不可（悪意なら可）。

問 6　正解：ア

【解説】

ア＝〇：正しいのは c のみで、一つ。【c＝〇】留置権者が債務者の承諾なく留置物を使用・賃貸・担保に供したときは、債務者は留置権の消滅を請求できる（民法 298 条 2 項・3 項）。

イ＝×：【a＝×】不動産質権の存続期間は 10 年を超えることができず、これより長い期間を定めたときは 10 年となる（民法 360 条 1 項）。

ウ＝×：【b＝×】不動産質権者は、目的不動産の用法に従い使用及び収益をすることができる一方、設定行為に別段の定めがない限り、その債権の利息を請求できない（民法 356 条・358 条）。

エ＝×：【d＝×】留置権は、留置権者が留置物の占有を失うことによって消滅する（民法 302 条）。

ひっかけ：不動産質権：最長 10 年、使用収益できる代わりに利息は取れない。

問 7　正解：ア

【解説】

ア＝〇：a＝〇 被保全債権の期限が到来しない間は、保存行為を除き代位行使できない（民法 423 条 2 項）。b＝〇 金銭の支払を目的とする被代位権利は、自己への支払を求めることができる（民法 423 条の 3）。

イ＝×：c が誤り。債務者の一身に専属する権利や差押えを禁じられた権利は、代位行使できない（民法 423 条 1 項ただし書）。

ウ＝×：d が誤り。詐害行為取消請求の訴えは、債権者が知った時から 2 年、行為の時から 10 年を経過すると提起できない（民法 426 条）。

エ＝×：c・d とも誤り（イ・ウ参照）。

ひっかけ：詐害行為取消の期間は「知った時から 2 年・行為から 10 年」。消滅時効の 5 年と混同しない。

問 8　正解：ウ

【解説】

ア＝×：書面によらない贈与は各当事者が解除できるが、履行の終わった部分については解除できない（民法 550 条）。

イ＝×：贈与者は、贈与の目的である物を、贈与の目的として特定した時の状態で引き渡すことを約したものと推定される（民法 551 条 1 項）。

ウ＝〇：負担付贈与については、贈与者は、その負担の限度において、売主と同じく担保の責任を負う（民法 551 条 2 項）。

エ＝×：死因贈与には、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定が準用される（民法 554 条）。

ひっかけ：贈与者の責任は軽い（特定時の状態で引渡しと推定）。ただし負担付贈与は負担の限度で売主と同じ。

問 9　正解：エ

【解説】

ア＝×：a・b とも誤り（エ参照）。

イ＝×：a が誤り。占有者が必要な注意をしたときは、所有者が損害を賠償しなければならない（民法 717 条 1 項ただし書）。所有者の責任は無過失責任である。

ウ＝×：b が誤り。胎児は、損害賠償の請求権については、既に生まれたものとみなされる（民法 721 条）。

エ＝〇：c＝〇 共同不法行為者は各自が連帯して賠償責任を負う（民法 719 条 1 項）。d＝〇 被害者に過失があったときは、裁判所はこれを考慮して賠償額を定めることができる（民法 722 条 2 項）。

ひっかけ：工作物責任：まず占有者、占有者が免責されれば所有者が無過失責任を負う。

問 10　正解：イ

【解説】

ア＝×：直系尊属のみが相続人である場合の遺留分の割合は 3 分の 1 である（民法 1042 条 1 項 1 号）。

イ＝〇：遺留分侵害額請求権は、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与・遺贈を知った時から 1 年で時効により消滅し、相続開始から 10 年を経過したときも同様である（民法 1048 条）。

ウ＝×：遺留分の放棄は相続の放棄ではないから、遺留分を放棄した者も相続人となる（民法 1049 条）。

エ＝×：遺留分権利者が請求できるのは、遺留分侵害額に相当する金銭の支払である（民法 1046 条 1 項）。目的物の返還は請求できない。

ひっかけ：遺留分の割合：直系尊属のみ＝3 分の 1、それ以外＝2 分の 1。兄弟姉妹はなし。

問 11　正解：イ

【解説】

ア＝×：契約の更新後に建物が滅失したときは、借地権者は、地上権の放棄又は土地の賃貸借の解約の申入れをすることができる（借地借家法 8 条 1 項）。

イ＝〇：更新後に借地権者が承諾なく残存期間を超えて存続すべき建物を築造したときは、借地権設定者は解約の申入れができ、借地権は申入れから 3 か月で消滅する（借地借家法 8 条 2 項・3 項）。

ウ＝×：一定の期間地代等を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従う（借地借家法 11 条 1 項ただし書）。特約は有効である。

エ＝×：借地権者の債務不履行による解除の場合、建物買取請求権は認められない（借地借家法 13 条、最判昭 35.2.9）。

ひっかけ：建物買取請求権は「期間満了で更新がない」場合の権利。地代不払いで解除されたら使えない。

問 12　正解：エ

【解説】

ア＝×：a～d はすべて正しい。【a＝○】取壊し予定建物の賃貸借の特約は、取り壊すべき事由を記載した書面又は電磁的記録でしなければならない（借地借家法 39 条 2 項・3 項）。

イ＝×：【b＝○】事前説明の書面は、賃貸借契約書とは別個独立の書面であることを要する（借地借家法 38 条 3 項、最判平 24.9.13）。

ウ＝×：【c＝○】期間 1 年以上の定期建物賃貸借では、通知期間内に終了の通知をしなければ終了を対抗できないが、期間経過後に通知したときは通知の日から 6 か月後に対抗できる（借地借家法 38 条 6 項）。

エ＝○：【d＝○】借賃の改定に係る特約がある場合には、32 条（借賃増減額請求権）は適用されない（借地借家法 38 条 9 項）。以上より四つ。

ひっかけ：定期借家の説明書面は「契約書とは別の書面」。終了通知が遅れても、通知から 6 か月で終了できる。

問 13　正解：エ

【解説】

ア＝×：共有者は、法に別段の定めがある場合を除いて、その有する専有部分と分離して共用部分の持分を処分することができない（区分所有法 15 条 2 項）。

イ＝×：一部共用部分は、これを共用すべき区分所有者の共有に属する（区分所有法 11 条 1 項ただし書）。

ウ＝×：管理者は、規約に特別の定めがあるときは、共用部分を所有することができる（管理所有、区分所有法 27 条 1 項）。

エ＝○：規約共用部分は、その旨の登記をしなければ、これをもって第三者に対抗することができない（区分所有法 4 条 2 項）。

ひっかけ：規約共用部分は「登記しないと第三者に対抗できない」。法定共用部分（廊下・階段）は登記不要。

問 14　正解：ア

【解説】

ア＝○：区分建物については、表題部所有者から所有権を取得した者も、所有権の保存の登記を申請することができる（不動産登記法 74 条 2 項）。

イ＝×：区分建物以外では、表題部所有者からの買主が直接保存登記を申請することはできない。表題部所有者が保存登記をしたうえで移転登記をする（不動産登記法 74 条 1 項）。

ウ＝×：登記手続を命ずる確定判決による登記は、登記権利者が単独で申請することができる（不動産登記法 63 条 1 項）。

エ＝×：正当な理由により登記識別情報を提供できないときでも、事前通知や資格者代理人による本人確認情報の提供等の方法により申請できる（不動産登記法 22 条ただし書・23 条）。

ひっかけ：保存登記をいきなり買主名義でできるのは「区分建物」だけ（マンション分譲の実務のため）。

問 15　正解：ウ

【解説】

ア＝×：正しいのは a・b・c の三つである。【a＝○】二以上の都府県にわたる都市計画区域は、国土交通大臣が関係都府県の意見を聴いて指定する（都市計画法 5 条 4 項）。

イ＝×：【b＝○】市町村は、都市計画区域又は準都市計画区域について都市計画を決定しようとするときは、あらかじめ都道府県知事に協議しなければならない（都市計画法 19 条 3 項）。

ウ＝○：【c＝○】都市計画の案は、公告の日から 2 週間公衆の縦覧に供する（都市計画法 17 条 1 項）。

エ＝×：【d＝×】市町村の都市計画が都道府県の都市計画と抵触するときは、その限りにおいて、都道府県が定めた都市計画が優先する（都市計画法 15 条 4 項）。

ひっかけ：抵触したら「都道府県が優先」。縦覧は 2 週間。

問 16　正解：エ

【解説】

ア＝×：軽微な変更は許可不要であり、遅滞なく都道府県知事に届け出れば足りる（都市計画法 35 条の 2 第 1 項ただし書・第 3 項）。

イ＝×：都道府県知事は、開発登録簿を公衆の閲覧に供し、請求があったときは、その写しを交付しなければならない（都市計画法 47 条 5 項）。

ウ＝×：工事完了公告前でも、工事用の仮設建築物等は建築することができる（都市計画法 37 条 1 号）。

エ＝○：用途地域の定められていない土地の区域の開発許可に当たり、知事は建蔽率・高さ・壁面の位置等の制限を定めることができる（都市計画法 41 条 1 項）。

ひっかけ：完了公告前の建築制限の例外：工事用仮設建築物、知事が支障ないと認めたもの、不同意者の権利行使。

問 17　正解：イ

【解説】

ア＝×：720㎡は、敷地全体に第一種住居地域の数値（6m×4/10＝24/10）を当てはめた誤りである。

イ＝○：第一種住居地域部分は、指定 30/10 と 6×4/10＝24/10 の小さい方 24/10 で、200㎡×2.4＝480㎡。近隣商業地域部分は、指定 40/10 と 6×6/10＝36/10 の小さい方 36/10 で、100㎡×3.6＝360㎡。合計 840㎡（建築基準法 52 条 1 項・2 項・7 項）。

ウ＝×：960㎡は、第一種住居地域部分に指定容積率 30/10 をそのまま用いた誤りである（600㎡＋360㎡）。前面道路による制限を見落としている。

エ＝×：1,000㎡は、前面道路の幅員による制限をまったく考慮しない誤りである（600㎡＋400㎡）。

ひっかけ：前面道路 12m 未満なら「指定容積率」と「幅員×数値」の小さい方。地域ごとに出して面積で加重平均。

問 18　正解：イ

【解説】

ア＝×：b が誤り（イ参照）。

イ＝○：a＝○ 建築協定の締結は、土地の所有者等の全員の合意によって協定書を作成し、特定行政庁の認可を受ける（建築基準法 70 条 1 項・3 項）。c＝○ 認可の公告後に土地の所有者等となった者にも効力が及ぶ（同法 75 条）。b＝× 廃止は過半数の合意で足りる（同法 76 条 1 項）。

ウ＝×：b・d とも誤り。建築協定は、市町村が条例で定める区域内でのみ締結できる（建築基準法 69 条）。

エ＝×：d が誤り（ウ参照）。

ひっかけ：建築協定：締結・変更＝全員、廃止＝過半数。条例で定めた区域でなければ結べない。

問 19　正解：ウ

【解説】

ア＝×：勧告は、原則として届出があった日から起算して 3 週間以内にしなければならない（国土利用計画法 24 条 2 項）。

イ＝×：事後届出に係る勧告の対象は土地の利用目的のみであり、対価の額は勧告の対象とならない（国土利用計画法 24 条 1 項）。

ウ＝○：勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、知事はその旨及び勧告の内容を公表することができる（国土利用計画法 26 条）。

エ＝×：注視区域の事前届出をした場合、届出日から起算して 6 週間を経過するまでは、原則として契約を締結してはならない（国土利用計画法 27 条の 4 第 3 項）。

ひっかけ：事後届出：勧告 3 週間以内・対象は利用目的だけ・従わなければ公表。注視区域は 6 週間待ち。

問 20　正解：イ

【解説】

ア＝×：正しいのは a・b の二つである。

イ＝○：【a＝○】市街化区域内の農地の転用目的取得は、あらかじめ農業委員会に届け出れば 5 条許可不要（農地法 5 条 1 項 6 号）。【b＝○】遺産分割による取得は 3 条許可不要だが、遅滞なく農業委員会に届け出なければならない（同法 3 条 1 項 12 号・3 条の 3）。

ウ＝×：【c＝×】5 条許可を受けないでした売買契約は、その効力を生じない（農地法 5 条 3 項・3 条 6 項）。

エ＝×：【d＝×】採草放牧地を農地にするための取得は転用ではないから、3 条許可の対象である（農地法 3 条 1 項）。

ひっかけ：採草放牧地→農地は「転用」ではなく権利移動（3 条）。農地→採草放牧地の取得は 5 条。

問 21　正解：ウ

【解説】

ア＝×：宅地造成等工事規制区域は、都道府県知事が、基本方針に基づき、関係市町村長の意見を聴いて指定する（盛土規制法 10 条 1 項）。

イ＝×：規制区域内では、農地等で行う盛土で高さ 1m を超える崖を生ずるものも「特定盛土等」として許可の対象となる（盛土規制法 2 条・12 条 1 項、施行令 3 条）。

ウ＝○：許可を受けた工事主は、許可に係る土地の見やすい場所に、氏名又は名称等を記載した標識を掲げなければならない（盛土規制法 49 条）。

エ＝×：都道府県知事は、規制区域内の土地の所有者等に対し、土地又は工事の状況について報告を求めることができる（盛土規制法 25 条）。

ひっかけ：盛土規制法は「宅地」だけでなく「農地・森林」での盛土も規制する（特定盛土等）。

問 22　正解：ア

【解説】

ア＝○：宅地の所有者の申出又は同意があれば換地を定めないことができ、その宅地に権利を有する者があるときは、その者の同意も必要である（土地区画整理法 90 条）。

イ＝×：宅地について所有権又は借地権を有する者は、1 人で、又は数人共同して土地区画整理事業を施行することができる（土地区画整理法 3 条 1 項）。

ウ＝×：個人施行者以外の施行者（組合等）は、換地計画を 2 週間公衆の縦覧に供しなければならない（土地区画整理法 88 条 2 項）。

エ＝×：換地は、従前の宅地の位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等が照応するように定めなければならない（照応の原則、土地区画整理法 89 条 1 項）。地積の同一までは求められない。

ひっかけ：個人施行は「1 人」でもできる。換地は「照応」すればよく、同じ面積である必要はない。

問 23　正解：エ

【解説】

ア＝×：消費税額等が区分記載されている場合、その消費税額等は記載金額に含めない。記載金額は5,000万円である（印紙税法基本通達、消費税の取扱い）。

イ＝×：贈与契約書は、記載金額のない不動産の譲渡に関する契約書として、200円の印紙税が課される（印紙税法別表第一　第1号文書）。

ウ＝×：営業に関しない受取書は非課税であり、個人が自宅を売却した代金の受取書には印紙税は課されない（印紙税法別表第一　第17号文書　非課税物件）。

エ＝○：契約金額を増加させる変更契約書は、増加額が記載金額となるから、200万円である（印紙税法基本通達30条）。

ひっかけ：変更契約書：増額は「増加額」、減額は「記載金額なし」。区分記載の消費税は除く。

問 24　正解：エ

【解説】

ア＝×：質権又は100年より永い存続期間の定めのある地上権の目的である土地については、その質権者又は地上権者が納税義務者となる（地方税法343条1項）。

イ＝×：登録価格に不服がある納税者は、固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができる（地方税法432条1項）。

ウ＝×：土地及び家屋の価格は、原則として3年ごとの基準年度に評価替えを行い、第2年度・第3年度は据え置かれる（地方税法349条）。

エ＝○：小規模住宅用地以外の住宅用地（床面積の10倍まで）の課税標準は、価格の3分の1とされる（地方税法349条の3の2第1項）。小規模住宅用地（200㎡以下の部分）は6分の1である。

ひっかけ：住宅用地の特例：200㎡以下の部分＝1/6、それを超える部分＝1/3。

問 25　正解：ア

【解説】

ア＝○：都市及びその周辺の地域等において土地の取引を行う者は、公示価格を指標として取引を行うよう努めなければならない（地価公示法1条の2）。

イ＝×：不動産鑑定士は、取引価格・地代等・造成費用の3つの推定額を「勘案」して鑑定評価を行わなければならない（地価公示法4条）。いずれか1つでは足りない。

ウ＝×：標準地を選定するのは土地鑑定委員会である（地価公示法3条）。

エ＝×：公共事業の用に供する土地の取得価格の算定に当たっては、公示価格を規準としなければならない（地価公示法9条）。

ひっかけ：一般の取引＝「指標」として努力義務。公共事業・不動産鑑定士の評価＝「規準」とする義務。

問 26　正解：イ

【解説】

ア＝×：免許の更新の申請は、有効期間満了の日の90日前から30日前までの間にしなければならない（規則3条）。

イ＝○：免許権者は、免許に条件を付し、これを変更することができ、更新の際にも条件を付すことができる（法3条の2第1項）。

ウ＝×：本店は、支店で宅建業を営んでいれば事務所に当たるが、支店は自らが宅建業を営んでいなければ事務所に当たらない（法3条1項、施行令1条の2）。

エ＝×：免許証の返納が必要なのは、免許換えにより効力を失ったとき、免許を取り消されたとき、亡失した免許証を発見したとき、廃業等の届出をするときであり、有効期間の満了は返納事由ではない（規則4条の4）。

ひっかけ：更新申請は「90日前から30日前まで」。有効期間満了による免許証の返納義務はない。

問 27　正解：ウ

【解説】

ア＝×：拘禁刑に処せられた者は、執行猶予期間中も欠格事由に該当し、免許を受けることができない（法5条1項5号）。猶予期間を満了すれば直ちに受けられる。

イ＝×：法人の役員又は政令で定める使用人のうちに欠格事由に該当する者がいる法人は、免許を受けることができない（法5条1項12号・10号）。

ウ＝○：業務停止処分違反等を理由に免許を取り消された法人の、聴聞の公示日前60日以内に役員であった者は、取消しの日から5年を経過しなければ免許を受けられない（法5条1項2号）。

エ＝×：暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者は、免許を受けることができない（法5条1項7号）。

ひっかけ：政令使用人の欠格も法人に及ぶ。暴力団員でなくなってから「5年」。

問 28　正解：エ

【解説】

ア＝×：相続人がなお宅建業者とみなされるのは、被相続人が締結した契約に基づく取引を結了する目的の範囲内に限られる（法 76 条）。新たな契約の締結はできない。

イ＝×：廃業等の届出があったときは、免許はその効力を失う（法 11 条 2 項）。

ウ＝×：免許は合併後存続する法人に承継されない。存続会社が宅建業を営むには自らの免許が必要である（法 3 条 1 項・11 条 1 項 2 号）。

エ＝○：免許を取り消された者又はその一般承継人は、取消し前に締結した契約に基づく取引を結了する目的の範囲内においては、なお宅建業者とみなされる（法 76 条）。

ひっかけ：免許が失効しても「既存契約の後始末」だけはできる（法 76 条）。新規契約は不可。

問 29　正解：ウ

【解説】

ア＝×：登録は、試験を行った都道府県知事から受ける（法 18 条 1 項）。住所地の知事ではない。

イ＝×：不正の手段により宅建士証の交付を受けたとして登録を消除された者は、消除の処分の日から 5 年を経過しなければ登録を受けられない（法 18 条 1 項 9 号・68 条の 2 第 1 項）。

ウ＝○：事務禁止期間中に本人の申請により登録が消除された者は、その禁止の期間が満了しない間は登録を受けられない（法 18 条 1 項 11 号）。

エ＝×：登録には、2 年以上の実務経験、又は国土交通大臣の登録を受けた講習の修了等が必要である（法 18 条 1 項、規則 13 条の 15）。

ひっかけ：事務禁止から逃げるための自主消除は「禁止期間が満了するまで」再登録不可。

問 30　正解：ウ

【解説】

ア＝×：正しいのは a・b・d の三つである。【a＝○】亡失した宅建士証を発見したときは、速やかに発見した宅建士証を返納する（規則 14 条の 15 第 5 項）。

イ＝×：【b＝○】信用失墜行為には、職務に直接関係しない私的な行為も含まれ得る（法 15 条の 2、解釈・運用の考え方）。

ウ＝○：【d＝○】宅建士は、公正かつ誠実に法に定める事務を行わなければならない（法 15 条）。

エ＝×：【c＝×】宅建士とは、宅建士証の交付を受けた者をいう（法 2 条 4 号）。登録だけで宅建士証の交付を受けていない者は、重要事項の説明をすることができない（法 35 条 1 項）。

ひっかけ：「登録を受けた者」と「宅建士（宅建士証の交付を受けた者）」は別物。

問 31　正解：イ

【解説】

ア＝×：報酬の額の掲示は事務所ごとに必要であり、案内所には不要である（法 46 条 4 項）。

イ＝○：従業者証明書は、代表者や非常勤の役員、一時的に事務の補助をする者を含め、業務に従事するすべての者に携帯させなければならない（法 48 条 1 項、解釈・運用の考え方）。

ウ＝×：従業者名簿は、最終の記載をした日から 10 年間保存しなければならない（規則 17 条の 2 第 4 項）。

エ＝×：宅建士証は従業者証明書の代わりにならず、宅建士にも従業者証明書を携帯させなければならない（法 48 条 1 項）。

ひっかけ：従業者証明書はアルバイトにも代表者にも必要。宅建士証では代用できない。

問 32　正解：イ

【解説】

ア＝×：営業保証金は、本店・支店の分をあわせて、主たる事務所の最寄りの供託所に供託する（法 25 条 1 項）。

イ＝○：営業保証金から還付を受けられるのは、宅建業に関し取引をした者（宅建業者を除く）の、その取引により生じた債権である（法 27 条 1 項）。広告代金債権は宅建業の取引により生じた債権ではない。

ウ＝×：免許取消しによる取戻しにも公告が必要である。公告が不要なのは、保管替え等の場合と、取戻し事由発生から 10 年を経過した場合である（法 30 条 2 項）。

エ＝×：営業保証金は、免許を受けた後に供託し、その旨を届け出てからでなければ事業を開始できない（法 25 条 1 項・4 項・5 項）。免許の前ではない。

ひっかけ：還付対象は「宅建業の取引」から生じた債権だけ。広告料・内装工事代金は対象外。

問 33　正解：ア

【解説】

ア＝○：正しいのは a のみで、一つ。【a＝○】還付充当金は、通知を受けた日から 2 週間以内に保証協会に納付しなければならない（法 64 条の 10 第 2 項）。

イ＝×：【b＝×】社員の地位を失ったときは、その日から 1 週間以内に営業保証金を供託しなければならない（法 64 条の 15）。

ウ＝×：【c＝×】手付金等保管事業は、国土交通大臣の承認を受けて行うことができる任意業務である（法 64 条の 3 第 2 項）。

エ＝×：【d＝×】保証協会は、新たに社員が加入したときは、直ちに、その社員の免許権者に報告しなければならない（法 64 条の 4 第 2 項）。

ひっかけ：保証協会の期限：還付充当金 2 週間、地位喪失後の営業保証金 1 週間、加入の報告は「直ちに」。

問 34　正解：イ

【解説】

ア＝×：正しいのは a・b の二つである。

イ＝○：【a＝○】専任媒介契約の有効期間は 3 か月を超えることができず、超える定めは 3 か月とされる（法 34 条の 2 第 3 項）。【b＝○】一般媒介契約の書面には、重ねて依頼することの許否及び他の業者を明示する義務の存否を記載する（規則 15 条の 9 第 1 号）。

ウ＝×：【c＝×】自己発見取引が禁止されるのは専属専任媒介契約であり、専任媒介契約では依頼者は自ら発見した相手方と契約できる（規則 15 条の 9 第 2 号）。

エ＝×：【d＝×】指定流通機構への登録義務は専任媒介契約・専属専任媒介契約にあり、一般媒介契約にはない（法 34 条の 2 第 5 項）。

ひっかけ：自己発見取引の禁止は「専属専任」だけ。一般媒介には登録義務も報告義務もない。

問 35　正解：エ

【解説】

ア＝×：b が誤り。修繕積立金の規約の定め・積立額は、区分所有建物の売買・交換の場合に説明が必要であり、貸借では不要である（規則 16 条の 2 第 6 号）。

イ＝×：b・d とも誤り。専用使用権の規約の定めも、売買・交換の場合に限り説明が必要である（規則 16 条の 2 第 4 号）。

ウ＝×：b が誤り（ア参照）。

エ＝○：区分所有建物の貸借で説明が必要なのは、a 管理の委託先の氏名・住所（規則 16 条の 2 第 8 号）と、c 専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定め（案を含む。同条 3 号）である。

ひっかけ：区分所有建物の貸借で必要なのは「専有部分の利用制限」と「管理の委託先」の 2 つだけ。

問 36　正解：ア

【解説】

ア＝○：正しいのは a のみで、一つ。【a＝○】支払金又は預り金の保全措置を講ずるかどうか及びその概要は、35 条の説明事項である（法 35 条 1 項 11 号）。

イ＝×：【b＝×】代金の額並びにその支払の時期及び方法は、37 条書面の記載事項であり、35 条の説明事項ではない（法 37 条 1 項 3 号）。

ウ＝×：【c＝×】移転登記の申請の時期も、37 条書面の記載事項である（法 37 条 1 項 5 号）。

エ＝×：【d＝×】引渡しの時期も、37 条書面の記載事項である（法 37 条 1 項 4 号）。

ひっかけ：「代金・引渡時期・移転登記時期」は 37 条だけ。35 条は「代金以外の金銭」の額と目的。

問 37　正解：ウ

【解説】

ア＝×：建物の貸借の場合に説明が必要な法令上の制限は政令で限定されており、建蔽率・容積率の制限は含まれない（法 35 条 1 項 2 号、施行令 3 条 3 項）。

イ＝×：宅地の売買では、都市計画法 53 条 1 項（都市計画施設の区域内の建築制限）の制限の概要も説明しなければならない（法 35 条 1 項 2 号、施行令 3 条 1 項）。

ウ＝○：飲用水・電気・ガスの供給及び排水施設の整備の状況、未整備の場合の見通しと特別の負担は、説明事項である（法 35 条 1 項 4 号）。

エ＝×：未完成物件では完了時の形状・構造を説明し、必要に応じて図面を交付して説明しなければならない（法 35 条 1 項 5 号、規則 16 条）。

ひっかけ：建物の貸借では建蔽率・容積率は不要（借りる人は建て替えないため）。

問 38　正解：エ

【解説】

ア＝×：移転登記の申請の時期は、売買・交換の場合の記載事項であり、貸借では不要である（法 37 条 1 項 5 号・2 項）。

イ＝×：契約不適合責任についての定めの内容は、売買・交換の場合の記載事項であり、貸借では不要である（法 37 条 1 項 11 号・2 項）。

ウ＝×：租税その他の公課の負担に関する定めの内容は、売買・交換の場合の記載事項であり、貸借では不要である（法 37 条 1 項 12 号・2 項）。

エ＝○：契約の解除に関する定めがあるときは、その内容を記載しなければならない。貸借でも同じである（法 37 条 2 項 1 号・1 項 7 号）。

ひっかけ：貸借の 37 条書面で不要：移転登記時期・既存建物の確認事項・ローンのあっせん・契約不適合責任・租税公課。

問 39　正解：ア

【解説】

ア＝○：正しいのは a のみで、一つ。【a＝○】相手方の承諾を得て、宅建士の記名に代わる措置を講じた電磁的方法により提供することができる（法 37 条 4 項・5 項）。

イ＝×：【b＝×】売主業者 A も媒介業者 B も、それぞれ 37 条書面の交付義務を負う（法 37 条 1 項）。共同で 1 通を作成して交付することはできるが、A の義務がなくなるわけではない。

ウ＝×：【c＝×】37 条書面は、契約が成立したときに遅滞なく交付するものである（法 37 条 1 項）。

エ＝×：【d＝×】37 条書面に記載するのは、建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項である（法 37 条 1 項 2 号の 2）。調査結果の概要は 35 条の説明事項である。

ひっかけ：既存建物：35 条は「建物状況調査の結果の概要」、37 条は「当事者双方が確認した事項」。

問 40　正解：イ

【解説】

ア＝×：2,046,000 円は、媒介の場合に一方の依頼者から受領できる上限額である。

イ＝〇：6,000 万×3%＋6 万＝186 万円。代理と媒介の業者が関与する場合、合計額は媒介の 2 倍の 372 万円以内で、消費税を加えて 4,092,000 円が上限となる（法 46 条、報酬告示第二・第三）。

ウ＝×：6,138,000 円は、代理の上限と媒介の上限を単純に合算した誤りである。

エ＝×：3,720,000 円は、消費税等相当額を加えていない額である。

ひっかけ：複数業者が関与しても、合計は「媒介の 2 倍」まで。宅地の代金は非課税なので税抜き換算不要。

問 41　正解：エ

【解説】

ア＝×：居住用建物の貸借の媒介では、依頼者の承諾がない限り、一方から受領できるのは借賃の 0.5 か月分（課税事業者は 82,500 円）までである（報酬告示第四）。

イ＝×：免税事業者は、借賃の 1 か月分に 1.04 を乗じた 156,000 円が上限である（報酬告示第一・第四）。

ウ＝×：貸主と借主の双方から受領する合計額は、借賃の 1 か月分（課税事業者は 165,000 円）以内でなければならない（報酬告示第四）。

エ＝〇：依頼者の依頼によって行う特別の広告の料金に相当する額は、報酬とは別に受領できる（報酬告示第九、解釈・運用の考え方）。

ひっかけ：居住用の貸借：合計で 1 か月分。一方から 0.5 か月を超えるには「その依頼者の承諾」が必要。

問 42　正解：ア

【解説】

ア＝〇：申込みの撤回等があったときは、業者は、速やかに、受領した手付金その他の金銭を返還しなければならない（法 37 条の 2 第 3 項）。

イ＝×：買主が自ら申し出た自宅又は勤務先は事務所等に当たるので、クーリング・オフはできない（規則 16 条の 5 第 2 号）。

ウ＝×：土地に定着する建物内の案内所で、専任の宅建士を置くべきものは事務所等に当たるので、申込みの撤回はできない（規則 16 条の 5 第 1 号）。

エ＝×：引渡しを受け、かつ、代金の全部を支払ったときは、クーリング・オフはできない（法 37 条の 2 第 1 項 2 号）。

ひっかけ：クーリング・オフの終了：8 日経過、又は「引渡し＋代金全額」の両方。

問 43　正解：ウ

【解説】

ア＝×：正しいのは a・c・d の三つである。【a＝〇】業者は、代金の 10 分の 2（800 万円）を超える額の手付を受領することができない（法 39 条 1 項）。

イ＝×：【b＝×】手付解除に違約金の支払を加えるのは買主に不利な特約であり、無効である（法 39 条 2 項・3 項）。

ウ＝〇：【c＝〇】損害賠償額の予定等をしなかった場合は 2 割の制限はなく、実損額を証明すれば 800 万円を超えて請求できる（法 38 条、民法 416 条）。【d＝〇】通知期間を引渡しから 2 年以上とする特約は有効である（法 40 条 1 項）。

エ＝×：上記のとおり、三つが正しい。

ひっかけ：2 割の制限は「予定する場合」の上限。予定しなければ実損どおり請求できる。

問 44　正解：ア

【解説】

ア＝〇：基準日に係る資力確保措置の状況の届出をしなければ、基準日の翌日から起算して 50 日を経過した日以後は、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結してはならない（特定住宅瑕疵担保責任履行確保法 13 条）。

イ＝×：住宅販売瑕疵担保責任保険契約の保険金額は、2,000 万円以上でなければならない（同法 2 条 7 項 3 号）。

ウ＝×：新築住宅とは、新たに建設された住宅でまだ人の居住の用に供したことのないもの（建設工事の完了の日から起算して 1 年を経過したものを除く）をいう（住宅品確法 2 条 2 項）。

エ＝×：住宅販売瑕疵担保保証金は、国債証券等の一定の有価証券をもって充てることができる（特定住宅瑕疵担保責任履行確保法 11 条 5 項）。

ひっかけ：保険金額 2,000 万円以上・期間 10 年以上。新築住宅は「完成から 1 年以内・未入居」。

問 45　正解：エ

【解説】

ア＝×：事務禁止処分の期間は、1 年以内である（法 68 条 2 項・4 項）。

イ＝×：事務禁止処分を受けた宅建士が宅建士証を提出しないときは、10 万円以下の過料に処せられる（法 86 条・22 条の 2 第 7 項）。

ウ＝×：誇大広告等の禁止に違反した者は、6 か月以下の拘禁刑若しくは 100 万円以下の罰金に処せられ、又はこれを併科される（法 81 条 1 号・32 条）。

エ＝〇：不正の手段により登録を受けたときは、登録をしている知事は、その登録を消除しなければならない（法 68 条の 2 第 1 項 2 号）。

ひっかけ：宅建士への処分：指示・事務禁止（1 年以内）は業務地の知事も可、登録消除は登録知事のみ。